



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/Pid.B/2018/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: NOOR ZAYYAD Bin H. ABDUL HAMID ;
Tempat lahir	: Martapura ;
Umur atau tanggal lahir	: 43 Tahun / 04 April 1973 ;
Jenis kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Kurnia No. 27 Rt. 01 / 01 Kel. Pasayangan Utara Kec. Martapura Kab. Banjar;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2017 s/d 04 Desember 2017 ;
- 2 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;

Terdakwa menghadap dalam persidangan tanpa didampingi bersama Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan penjara potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 11 (Sebelas) lembar nota penjualan ban truk PT. CATUR DAMAI SEJAHTERA, 1 lembar surat jalan No. ALS 002 tanggal 2 Juni 2016, 21 lembar foto copy legalisir kartu stok barang keluar PT. CATUR DAMAI SEJAHTERA terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

- Telah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa

sebagai berikut :

Dakwaan ;

Primair :

Bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid, antara tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Petemon Timur Nomor 36 Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merupakan karyawan PT. Catur Damai Sejahtera yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu, dimana terdakwa bekerja sejak tahun 2016 sebagai Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/costumer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan memperoleh gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 terdakwa telah memesan/mengorder barang berupa ban truk berbagai ukuran dan accu untuk para konsumen, kemudian oleh terdakwa uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

1. CV. Kalimas Jaya Utama sebanyak 2 ban jenis techking 1100-20 dengan nilai tota tagihan sebesar Rp. 8.300.000,-
 2. PT. Harsindo Batu Mulia sebanyak 2 ban jenis Amberston 1100-20 dengan nilai tota tagihan sebesar Rp. 8.500.000,-
 3. PT. Bintang Kalimantan Mandiri sebanyak 6 ban jenis Amberston 1000-20 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 26.100.000,-
 4. PT. Angerah Karya Bersama sebanyak 3 ban jenis Amberston 1000-20 dengan total nilai tagihan Rp. 11.100.000,- dan ban jenis techking sebanyak 3 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 14.100.000,-
 5. Pembayaran dari PT. Anugerah Karya Bersama sebesar Rp. 10.800.000,-
 6. Pembayaran dari PT. Anugerah Karya Bersama sebesar Rp. 7.200.000,-
 7. Pembayaran dari PT. Anugerah Karya Bersama sebesar Rp. 8.200.000,-
 8. Stock opname yang disalahgunakan oleh terdakwa berupa Techking 750 TKAM C sebanyak 4 dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 6.400.000,-
 9. Stock opname yang disalahgunakan oleh terdakwa berupa ban Amberstone 1100-300 sebanyak 6 dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 25.500.000,-
 10. Accu N70 sebanyak 1 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 1.000.000,-
 11. Accu NS70 sebanyak 3 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 2.700.000,-
 12. Ban Amberston 1100-399 sebanyak 9 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 40.500.000,-
 13. Titipan uang Amberston 10 buah dari H. Junai dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 10.000.000,-
 14. Titipan uang dari CV. Rahman Bersaudara sebesar Rp. 15.000.000,-
 15. Titipan uang dari Toko Zam-Zam sebesar Rp. 82.000.000,-
 16. Pengembalian dari terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan barang kepada para konsumen sebagaimana tersebut diatas, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid, pada waktu dan tempat sebagaimana termasuk dalam dakwaan Primair, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merupakan karyawan PT. Catur Damai Sejahtera yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu, dimana terdakwa bekerja sejak tahun 2016 sebagai Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/costumer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 terdakwa telah memesan/mengorder barang berupa ban truk berbagai ukuran dan accu untuk para konsumen, kemudian oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 1. CV. Kalimas Jaya Utama sebanyak 2 ban jenis techking 1100-20 dengan nilai tota tagihan sebesar Rp. 8.300.000,-
 2. PT. Harsindo Batu Mulia sebanyak 2 ban jenis Amberston 1100-20 dengan nilai tota tagihan sebesar Rp. 8.500.000,-
 3. PT. Bintang Kalimantan Mandiri sebanyak 6 ban jenis Amberston 1000-20 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 26.100.000,-
 4. PT. Angerah Karya Bersama sebanyak 3 ban jenis Amberston 1000-20 dengan total nilai tagihan Rp. 11.100.000,- dan ban jenis techking sebanyak 3 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 14.100.000,-
 5. Pembayaran dari PT. Anugerah Karya Bersama sebesar Rp. 10.800.000,-
 6. Pembayaran dari PT. Anugerah Karya Bersama sebesar Rp. 7.200.000,-
 7. Pembayaran dari PT. Anugerah Karya Bersama sebesar Rp. 8.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Stock opname yang disalahgunakan oleh terdakwa berupa Techking 750 TKAM C sebanyak 4 dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 6.400.000,-
 9. Stock opname yang disalahgunakan oleh terdakwa berupa ban Amberstone 1100-300 sebanyak 6 dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 25.500.000,-
 10. Accu N70 sebanyak 1 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 1.000.000,-
 11. Accu NS70 sebanyak 3 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 2.700.000,-
 12. Ban Amberston 1100-399 sebanyak 9 buah dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 40.500.000,-
 13. Titipan uang Amberston 10 buah dari H. Junai dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 10.000.000,-
 14. Titipan uang dari CV. Rahman Bersaudara sebesar Rp. 15.000.000,-
 15. Titipan uang dari Toko Zam-Zam sebesar Rp. 82.000.000,-
 16. Pengembalian dari terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan barang kepada para konsumen sebagaimana tersebut diatas, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUGIYANTO ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya menjabat sebagai manajer pemasaran yang bertugas mulai dari melakukan koordinasi terkait pemasaran barang milik perusahaan serta melakukan pengendalian atas operasional pemasaran perusahaan.
- Bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid adalah karyawan PT. Catur Damai Sejahtera bertempat di Jl. Petemon Timur Nomor 39 Surabaya yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu, dimana terdakwa bekerja sejak tahun 2016 sebagai Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/costumer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan memperoleh gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa antara tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah mengirimkan barang kepada para konsumen, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut seharusnya disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi JUNAEDI FANDAWA. ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah komisaris PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya telah dilapori oleh saksi AGUS SOEGianto tentang karyawan bagian penjualan dan penagihan telah menyalahgunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan.
- Bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid adalah karyawan PT. Catur Damai , Sejahtera bertempat di Jl. Petemon Timur Nomor 39 Surabaya yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu, dimana terdakwa bekerja sejak tahun 2016 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/customer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan memperoleh gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa antara tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah mengirimkan barang kepada para konsumen, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut seharusnya disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi GLORI PUTERI MAHARANI AGUNG. ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya sebagai admin keuangan yang bertugas melakukan penghitungan atau rekap piutang penjualan maupun pembelian, melakukan cetak surat jalan.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi JUNAEDI FANDAWA selaku komisaris PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya dimana sebelumnya telah dilaporkan oleh saksi AGUS SOEGianto tentang karyawan bagian penjualan dan penagihan telah menyalahgunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan.
- Bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid adalah karyawan PT. Catur Damai Sejahtera bertempat di Jl. Petemon Timur Nomor 36 Surabaya yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu, dimana terdakwa bekerja sejak tahun 2016 sebagai Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/customer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan memperoleh gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah mengirimkan barang kepada para konsumen, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut seharusnya disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi SUNTORO ANDIK. ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya sebagai admin gudang yang bertugas mengeluarkan barang sesuai dengan surat jalan, melakukan stok barang serta melakukan pencatatan terhadap setiap barang yang keluar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi JUNAEDI FANDAWA selaku komisaris PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya dimana sebelumnya telah dilaporkan oleh saksi AGUS SOEGianto tentang karyawan bagian penjualan dan penagihan telah menyalahgunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan.
- Bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid adalah karyawan PT. Catur Damai Sejahtera bertempat di Jl. Petemon Timur Nomor 36 Surabaya yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu, dimana terdakwa bekerja sejak tahun 2016 sebagai Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/customer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan memperoleh gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa antara tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah mengirimkan barang kepada para konsumen, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut seharusnya disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi H. HIDJRAH MAULUDI AL'ALA. ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja wiraswasta pengadaan barang spare part alat berat yang saksi kerjakan sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas antara pembeli dan penjual dimana terdakwa selaku sales yang menjual barang berupa accu pompa serta accu untuk mobil pribadi yang merupakan milik PT. Catur Damai Sejahtera yang berdomisili di Surabaya.
- Bahwa saksi membeli alat dari PT. catur Damai Sejahtera hanya sekali tempo saja bukan pelanggan yang setiap saat membeli barang dari PT. Catur Damai Sejahtera.
- Bahwa saksi membeli barang berupa accu N70 (dua buah), accu NS 70 sebanyak 1 buah di PT. Catur Damai Sejahtera dengan sales terdakwa NOOR ZAYYAD pada tanggal 17 April 2017 dan pembelian saksi ambil sendiri di Jl. A. yani Gg. Kumia Martapura Banjar dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan telah saksi bayar secara tunai kepada terdakwa.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

6. Saksi H. JUNAEDI. ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas antara pembeli dan penjual dimana terdakwa selaku sales yang menjual barang berupa 10 ban untuk truk yang merupakan milik PT. Catur Damai Sejahtera yang berdomisili di Surabaya.
- Bahwa saksi membeli alat dari PT. catur Damai Sejahtera hanya sekali tempo saja bukan pelanggan yang setiap saat membeli barang dari PT. Catur Damai Sejahtera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli barang berupa 10 ban dumtruk di PT. Catur Damai Sejahtera dengan sales terdakwa NOOR ZAYYAD pada tanggal 31 Mei 2017 dan pembelian saksi lakukan di tatakan KM 101 Kec. Tambarangan Kab. Tapin dengan harga Rp. 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran mundur 40 hari namun telah saksi bayar secara tunai kepada terdakwa.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

7. Saksi MUHAMAD ALWI. ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekeija wiraswasta di bidang Toko sparepart mobil yang bernama Toko Z AM Z AM yang beralamat di Jl. A Yani KM 95 Kampung Baru tatakan Rantau Kab. Tipan Kalsel.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas antara pembeli dan penjual dimana terdakwa selaku sales yang menjual barang berupa 20 ban untuk dumtruk yang merupakan milik PT. Catur Damai Sejahtera yang berdomisili di Surabaya.
- Bahwa saksi membeli alat dari PT. catur Damai Sejahtera hanya sekali tempo saja bukan pelanggan yang setiap saat membeli barang dari PT. Catur Damai Sejahtera.
- Bahwa saksi membeli barang berupa 20 ban dumtruk di PT. Catur Damai Sejahtera dengan sales terdakwa NOOR ZAYYAD pada tanggal 19 Maret 2017 dan pembelian saksi lakukan di toko saksi dengan harga Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran mundur 30 hari namun telah saksi bayar secara tunai kepada terdakwa.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, atas keterangan saksi – saksi diatas, terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge :

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa NOOR ZAYYAD Bin H. ABDUL HAMID, Identitas sesuai dalam Berkas Perkara menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana yang dijelaskan terdakwa dalam BAP :

- Bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid adalah karyawan PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu.

- Bahwa terdakwa bekerja sejak tahun 2016 sebagai Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/costumer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan memperoleh gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa antara tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah mengirimkan barang kepada para konsumen, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut tidak melampirkan barang bukti berupa : 11 (Sebelas) lembar nota penjualan ban truk PT. CATUR DAMAI SEJAHTERA, 1 lembar surat jalan No. ALS 002 tanggal 2 Juni 2016, 21 lembar foto copy legalisir kartu stok barang keluar PT. CATUR DAMAI SEJAHTERA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat di persalahkan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan maka sampaikanlah kami kepada pembuktian mengenai unsure – unsure tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative yakni terdakwa melanggar dakwaan pasal 374 KUHP, sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka unsure – unsure pasal yang terbukti sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sangat ternyata bahwa benar terdakwalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa Noor Zayyad Bin H. Abdul Hamid adalah karyawan PT. Catur Damai Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Petemon Timur No. 39 Surabaya yang bergerak dibidang Supliyer Ban Truk untuk wilayah Indonesia dan juga penjualan Accu sejak tahun 2016 sebagai Marketing/Sales yang bertugas melakukan penjualan barang-barang milik perusahaan dan melakukan penagihan kepada pelanggan/costumer untuk wilayah kerja Kalimantan Selatan dengan memperoleh gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa antara tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 terdakwa telah mengirimkan barang kepada para konsumen, kemudian terdakwa selaku Sales/Marketing telah menerima pembayaran dari barang yang telah dikirimkan tersebut secara tunai maupun menerima titipan pembayaran dari para konsumen dengan total keseluruhan sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa dari para konsumen tersebut disetorkan ke PT. Catur Damai Sejahtera namun oleh terdakwa uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT. Catur Damai Sejahtera dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Catur Damai Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus mendapat hukuman atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penggelapan dalam jabatan" Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa, **NOOR ZAYYAD Bin H. ABDUL HAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOOR ZAYYAD Bin H. ABDUL HAMID**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 11 (Sebelas) lembar nota penjualan ban truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CATUR DAMAI SEJAHTERA, 1 lembar surat jalan No. ALS 002 tanggal 2 Juni 2016, 21 lembar foto copy legalisir kartu stok barang keluar PT. CATUR DAMAI SEJAHTERA **terlampir dalam berkas.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018 oleh kami HARIJANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, YULISAR, SH.MH, dan SIGIT SUTRIONO, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIYANTO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ANGGRAINI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

YULISAR, SH.MH.

HARIJANTO, SH.MH.

SIGIT SUTRIONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

HARIYANTO, S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)